



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMADI alias BENDOT;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brawijaya, Kompleks Deker, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 April 2021

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum PAULUS SANIA SIRWUTUBUN, S.H, Pengacara dan advokat yang beralamat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/pengacara di Jalan Krapanggit Gewab, Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk tanggal 27 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SUMADI ALIAS BENDOT pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 02.20 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Wagon Distrik pariwisata Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi YULVIANUS LIWAN RAMA selaku petugas kepolisian menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan rutin pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Fakfak kemudian Saksi YULVIANUS LIWAN RAMA mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait adanya kepemilikan Narkotika jenis ganja yang mana sumber informasi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan transaksi dengan seseorang yang sumber informasi tidak mengenal seseorang tersebut lalu kemudian Saksi YULVIANUS LIWAN RAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi FILADELFIA ROHROHMANA Hendak mencari makan kemudian ketika Terdakwa dan Saksi FILADELFIA ROHROHMANA sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan warung Aura Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YULVIANUS LIWAN RAMA setelah melakukan penyergapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa serta motor Terdakwa kemudian Saksi YULVIANUS LIWAN RAMA menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang diisi dalam bekas dos rokok sampoerna yang disimpan didalam jok motor Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan surat pertimbangan barang bukti narkoba jenis ganja kering oleh PT Pegadaian (Persero) Nomor : 96/11662/2020 tanggal 08 september 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh FIRMANSYAH MOODUTO telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan daun ganja kering dengan berat 8,41 (delapan koma empat satu) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensic Polri Cabang makassar No.LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 september dengan hasil pemeriksaan terhadap Narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa adalah positif (+) Narkoba Golongan I nomor urut 8 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu jenis ganja;
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8675/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja

Kesimpulan:

Setelah dilakuakn pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 8675/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja;
- Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Barang bukti	Jumlah/Berat
1	8675/2020/NNF	6,6040 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULVIANUS LIWAN RAMMA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas di Polres Fakfak sebagai Polisi di satuan Reserse Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 02.20 WIT dini hari bertempat di depan Warung Makan Aura Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa awalnya satuan Reserse Narkoba melaksanakan giat rutin dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa hari Minggu tanggal 6 September 2020, Saksi dan Tim dihubungi seseorang yang memberikan informasi dari sumber informasi terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung melakukan pemantauan kepada orang yang telah dicurigai memiliki barang haram tersebut;
 - Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap dugaan kasus kepada Terdakwa dengan cara mengikuti Terdakwa dan Saksi Filadelfia Rohrohmana, hingga Saksi melihat keduanya hendak mencari makan, kemudian ketika Terdakwa dan Saksi Filadelfia Rohrohmana sampai di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Warung Makan Aura, Saksi menghentikan Terdakwa, lalu Saksi melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa dan motor yang dipakai Terdakwa kemudian Saksi menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang diisi dalam bekas dos rokok sampoerna yang disimpan didalam jok Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 cc berwarna merah hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul benda tersebut, sehubungan Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Informan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang diisi dalam bekas dos rokok sampoerna dan Motor Yamaha Mio M3 125 cc berwarna merah hitam adalah barang bukti yang disita oleh Saksi dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan pernyataan Terdakwa bukanlah orang yang bertanggungjawab atas kepemilikan ganja tersebut, namun Terdakwa menerima keterangan selebihnya;

2. Saksi FILADELFIA ROHROHMANA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara kepemilikan narkotika jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Ikan Tanjung Wagon pada pukul 01.00 WIT, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk makan dan Saksi dibonceng bersama dengan Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli makanan di warung makan Aura Jalan Yos Sudarso, Kab. Fakfak, setelah selesai membeli makan, Saksi dan Terdakwa dihentikan dan diperiksa oleh anggota kepolisian di depan warung makan Aura;
- Bahwa polisi menggeledah motor Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) plastik bening berisi ganja dalam bungkus rokok Sampoerna di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya barang ganja tersebut sebelumnya, dan juga tidak mengetahui apakah barang tersebut milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah swasta, namun Saksi tidak tahu pekerjaan lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Saksi BANDI, namun tidak hadir di persidangan, sehingga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi BANDI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa dini hari tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 02.20 WIT di Jl. Yos Sudarso tepatnya di depan Warung Makan Aura;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena ditemukan bungkusan plastik berisi Narkotika Jenis Ganja yang di simpannya di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ditemukan barang berupa ganja dalam 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I (satu) dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna di jok sepeda motor Yamaha MIO 125 matic merah hitam yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa dan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan pernyataan Terdakwa bukanlah orang yang bertanggungjawab atas kepemilikan ganja tersebut, keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan di persidangan yakni untuk dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa terkait dengan dugaan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari awal Terdakwa menjelaskan mulai pemeriksaan di tingkat penyidikan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membawa/mempunyai ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, 07 September 2020 pukul 18.00 WIT Terdakwa pergi ke Pasar Ikan Tanjung Wagon untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa, Terdakwa pun ada berjanji bertemu dengan Saksi Filadelfia Rohrohmana di tempat tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Filadelfia Rohrohmana datang pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 02.10 WIT, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Filadelfia Rohrohmana untuk mencari makan, di Warung Makan Aura, Jl. Yos Sudarso, setelah membungkus makanan, Terdakwa keluar dari warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan Petugas kepolisian yaitu Saksi YULVIANUS LIWAN RAMMA dan petugas lainnya, dan memeriksa Terdakwa serta kendaraannya;
- Bahwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 bungkus plastik berisi ganja di dalam jok motor Mio Matic M3 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa terkejut dan tidak mengetahui tentang keberadaan barang berupa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal dan menolak bertanggung jawab atas barang yang diketemukan dalam jok motornya;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Matic M3 tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Arifin selama 10 hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminjam dan memakai motor itu;
- Bahwa saat menyewa sepeda motor, dan ketika mengisi minyak, Terdakwa tidak melihat adanya barang tersebut;
- Bahwa pencahayaan ketika proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa terang, karena adanya lampu jalan dan lampu dari warung;
- Bahwa ketika Terdakwa ada di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Fakfak, Terdakwa memarkirkan motornya sekitar 500 meter dari tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan petugas Polisi di lokasi Pasar Ikan Tanjung Wagom;
- Bahwa jok motor dan kunci kendaraan yang Terdakwa gunakan dalam keadaan baik dan normal tanpa kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ganja yang ditemukan dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang yang disita ketika penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah dus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok sampoerna, 1 (satu) unit motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang makassar Nomor LAB: 3906/NNF /IX/2020 tanggal 18 september dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah POSITIF (+) Narkotika golongan I nomor urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa surat penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja kering di PT Pegadaian (Persero) Nomor: 96/11662/2020 tanggal 08 september 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Firmansyah Mooduto telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan daun ganja kering dengan berat 8,41 (delapan koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan SUMADI (Terdakwa) tertanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERA MARYANI, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah dus bekas rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan dan menilai keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti didapatkan kesesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 02.10 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi Filadelfia Rohrohmana di Pasar Ikan Tanjung Wagon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Filadelfia Rohrohmana pergi untuk membeli makan di Warung Makan Aura, di Jalan Yos Sudarso, Fakfak;
- Bahwa setelah membungkus makanan, Terdakwa bersama Saksi Filadelfia Rohrohmana keluar dan akan pergi dari warung tersebut, tetapi Terdakwa dihentikan petugas kepolisian yaitu Saksi Yulvianus Liwan Ramma dan petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) plastik bening Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 september 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah positif (+) Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan SUMADI (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERA MARYANI, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama halnya dengan pengertian kata “barangsiapa” sebagaimana menurut *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SUMADI Alias BENDOT sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “Leerboek” halaman 175-176 menerangkan bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup



perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak dapat berdiri sendiri tetapi melekat pada perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut;

- a) Menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh (KBBI).
- b) Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik (KBBI).
- c) Memiliki berarti mempunyai (KBBI). Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang bukti tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lainnya. Yang jelas, harus ada hubungan secara langsung



antara pelaku dengan barang agar dapat disebut sebagai “memiliki” (AR. Sujono, S.H.M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, Halaman 229);

- d) Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang (KBBI). Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);
- e) Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

- f) Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk reagensia diagnostik serta readensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 pukul 02.10 WIT bertempat di depan Warung Makan Aura, Jl. Yos Sudarso, Kabupaten Fakfak, karena di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai terdapat narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin, 7 September 2020 pukul 18.00 WIT, Terdakwa pergi ke Pasar Ikan Tanjung Wagon untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa, sebelumnya Terdakwa juga berjanji untuk bertemu dengan Saksi Filadelfia Rohrohmana di tempat tersebut, ketika Saksi Filadelfia Rohrohmana datang pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 02.10 WIT, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Filadelfia Rohrohmana tersebut untuk mencari makan, lalu Terdakwa menuju Warung Makan Aura di Jl. Yos Sudarso, Fakfak, setelah membungkus makanan, Terdakwa keluar dari warung tersebut, tetapi Terdakwa dihentikan Saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama petugas kepolisian lainnya untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa serta kendaraannya. Petugas kepolisian mendapatkan dus rokok Sampoerna yang berisikan 2 bungkus bening Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman ganja di dalam jok motor Mio Matic M3 warna merah hitam yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar POSITIF (+) Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu jenis GANJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat diketahui bahwa barang bukti sebagaimana ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak pemeriksaan penyidikan di Polres Fakfak sampai pemeriksaan di persidangan Terdakwa tetap menolak bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui barang bukti berupa ganja tersebut, sampai kemudian digeledah dan ditemukan berada di dalam jok sepeda motornya;

Menimbang, bahwa barang bukti motor sepeda motor Yamaha Mio Matic M3 yang dikendarai Terdakwa, tempat ditemukan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja, menurut keterangan Terdakwa adalah bukan milik dari Terdakwa, Terdakwa menyewa dari Sdr. Arifin untuk dipakai ojek;

Menimbang, bahwa Saksi Yulvianus Liwan Ramma dalam kesaksiannya menyatakan dirinya telah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi Narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja oleh Terdakwa dan kemudian Saksi diperintahkan atasan untuk mengikuti dan memantau dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Saksi Yulvianus Liwan Ramma tidak mengetahui dari siapa barang tersebut didapatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Filadelfia Rohrohmana juga menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman ganja tersebut sebelumnya dan juga tidak mengetahui apakah barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Bandi dalam keterangan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan hanya tahu tentang penangkapan Terdakwa disertai adanya barang bukti tersebut, tetapi tidak menerangkan tentang kepemilikan Terdakwa atas barang narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH tidak dijadikan atau dihadirkan sebagai Saksi untuk diperiksa apakah sebagai pemilik sepeda motor mengetahui keberadaan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut, atau untuk menerangkan bahwa tiada orang lain, dan hanya Terdakwa yang memiliki kunci untuk membuka jok sepeda motor tersebut, sehingga bisa memberikan keyakinan pada Majelis Hakim secara logika bahwa Terdakwa adalah satu-satunya orang yang tahu tentang keberadaan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah milik Terdakwa, hanya dikarenakan barang tersebut ditemukan dalam jok sepeda motor yang dipakai Terdakwa, Majelis Hakim harus mempunyai alasan kuat bahwa ada hubungan antara Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang tersebut, sehingga dibutuhkan bukti yang cukup yang mendukung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, berupa Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan Sumadi (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Era Maryani, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa *urine* tidak mengandung Narkoba (NEGATIF);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa kesimpulan dari hasil tes *urine* tersebut terdapat kesalahan, bahwa seharusnya hasilnya positif berdasarkan hasil pengujian terhadap hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa, sebagaimana surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, tetapi tidak diserahkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda meskipun surat tersebut keduanya ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang sama, pada hari dan tanggal yang sama, tetapi isinya bertentangan satu sama lain, dan yang dilampirkan sebagai bukti surat dalam Berkas Perkara Penyidikan adalah kesimpulan yang menerangkan bahwa hasil tes pada *urine* Terdakwa adalah NEGATIF;

Menimbang, bahwa dokter yang memeriksa dan menandatangani surat hasil tes *urine* Terdakwa, tidak dihadirkan ke persidangan sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengetahui kebenaran tentang surat yang mana yang benar hasilnya sesuai dengan hasil tes laboratorium;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim tetap meyakini kebenaran akan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan Sumadi (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Era Maryani, Sp. PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa *urine* tidak mengandung Narkoba (NEGATIF);

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes *urine* tersebut tidak menjadi satu bukti kuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi dengan hasil tes *urine* bisa menjadi petunjuk bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa sebelumnya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan pun tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menanam atau memelihara tanaman jenis ganja atau setidaknya Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba tersebut sehingga Terdakwa kemudian bertindak dalam penyediaan narkoba untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum antara Terdakwa dengan keberadaan barang bukti narkoba jenis ganja dalam jok sepeda motor Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dakwaan, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menentukan kesalahan Terdakwa harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim, untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah dus bekas rokok Sampoerna;

Barang bukti tersebut merupakan Narkotika, beserta kemasan yang diapakai sebagai pembungkusnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut terbukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada siapa benda itu disita, yaitu Terdakwa Sumadi alias Bendot;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI Alias BENDOT tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta matabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dus bekas rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sumadi alias Bendot;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami TRI MARGONO, S.H, sebagai Hakim Ketua, GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H, dan REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANIS SIAHAYA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JASMAWATI, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.

TRI MARGONO, S.H.

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk